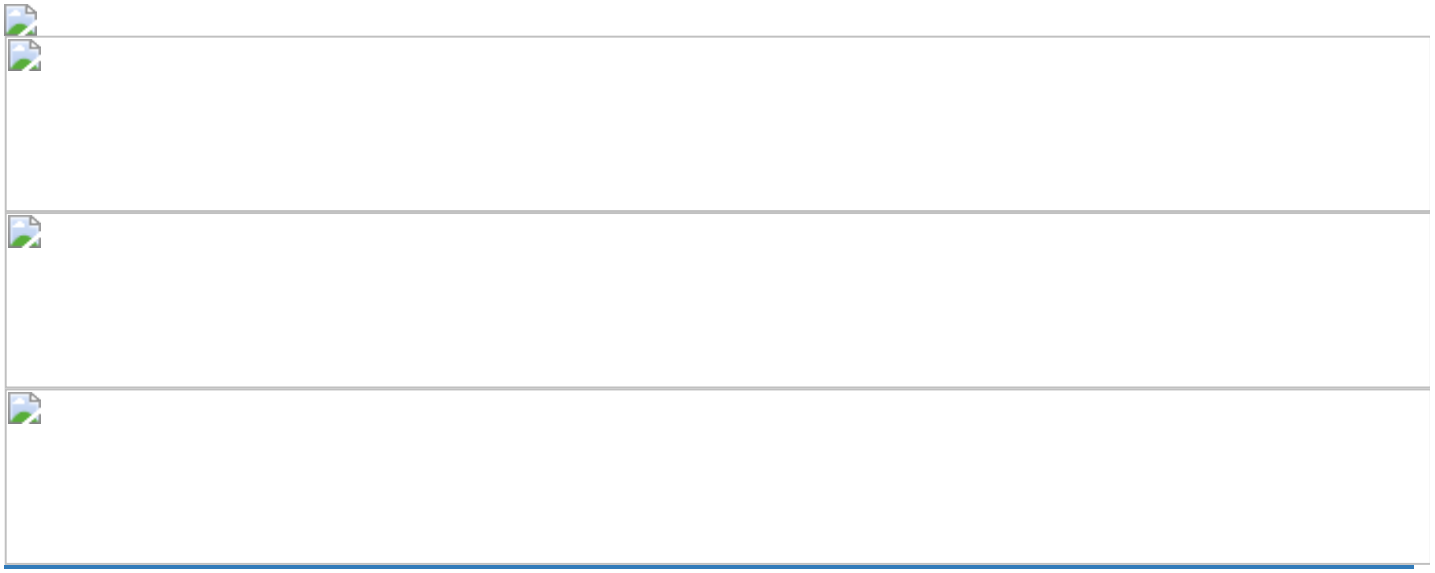


Дело № 2-145/2020

Номер дела: **2-145/2020**

Дата начала: **20.05.2020**

Суд: **Магдагачинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Магдагачинского района		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Магдагачинская средняя общеобразовательная школа №2		
ОТВЕТЧИК	Администрация Магдагачинского района Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			20.05.2020
Передача материалов судье			20.05.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		22.05.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			22.05.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			27.05.2020
Судебное заседание			27.05.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			19.06.2020

Решение

Производство № 2-145/2020

УИД 28RS0012-01-2020-000232-71

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июня 2020 года п.Магдагачи

Амурской области

Магдагачинский районный суд Амурской области в составе

председательствующего судьи Шаталовой О.Ю.,

при секретаре Губеевой Ю.А.,

с участием:

помощника прокурора Магдагачинского района Е.Ю. Хоменко,

представителя ответчика администрации Магдагачинского района Амурской области Ланкиной Т.В., действующей на основании доверенности от 02.03.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Магдагачинского района, муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Магдагачинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза М.Т. Курбатова (далее – МОБУ Магдагачинская СОШ № 2), о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму,

установил:

прокурор Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в Магдагачинский районный суд с исковым заявлением к администрации Магдагачинского района, МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму.

В обоснование искового заявления указано, что прокуратурой Магдагачинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2.

В ходе проверки установлено, что мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, которым утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в полном объеме МОБУ Магдагачинская СОШ № 2, не выполняются, а именно:

- объект (школа) не оснащен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- объект (школа) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- объект (школа) не оборудован средствами охранной сигнализации;

- охрана объекта (территории) не обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- на первом этаже школы не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- вход в здание школы не оборудован контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- объект (школа) не оснащен стационарным или ручным металлоискателем.

В ходе ранее проведенной проверки 20.11.2019 с целью устранения выявленных нарушений прокурором района директору МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 было внесено представление. Как следует из ответа на представление от 19.12.2019 директором МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 в отдел образования администрации Магдагачинского района направлено отношение о необходимости содействия в выполнении мероприятий по антитеррористической защищенности здания школы.

Вместе с тем, выявленные нарушения не устранены, что нарушает требования законодательства о противодействии терроризму, основные принципы о приоритете мер профилактики терроризма, защите прав и свобод человека и гражданина. Цели, задачи и принципы законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму не достигаются, создается угроза безопасности неопределенного круга лиц, не обеспечивается защищенность МОБУ Магдагачинская СОШ №2.

Учредителем и собственником имущества МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 является муниципальное образование Магдагачинский район.

На основании изложенного прокурор Магдагачинского района просит суд возложить на администрацию муниципального образования Магдагачинский район обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 для выполнения следующих мероприятий:

- оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудование школы средствами охранной сигнализации;

- обеспечение охраны школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудование на первом этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудование входа в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

-оснащение школы стационарным или ручным металлоискателем.

Возложить на МОБУ Магдагачинская СОШ №2 обязанность устранить нарушения закона путем выполнения следующих мероприятий к 01.09.2020:

- оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудовать объект средствами охранной сигнализации;

- обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на первом этаже школы помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) ручным стационарным или ручным металлоискателем.

В судебном заседании помощник прокурора Магдагачинского района Е.Ю. Хоменко заявленные исковые требования уточнила в части срока устранения Администрацией Магдагачинского района выявленных нарушений, просит суд возложить на администрацию муниципального образования Магдагачинский район в срок до 01.08.2020 обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 для выполнения следующих мероприятий: оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудование школы средствами охранной сигнализации; обеспечение охраны школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на первом этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование входа в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); оснащение школы стационарным или ручным металлоискателем. В остальной части исковые требования оставлены без изменения. Окончательные исковые требования подержала в полном объеме.

Представитель ответчика администрации Магдагачинского района Ланкина Т.В. в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась, однако выполнить указанные мероприятия в определенный прокурором Магдагачинского района срок невозможно, ввиду отсутствия соответствующего объема финансирования на данные цели. Согласно расчета общая сумма работ по выполнению требований – 61290000 рублей. При этом, работа в данном направлении ведется, из областного бюджета выделена субсидия в размере 1160500 рублей, за счет средств бюджета муниципального образования выделено 48354 рубля, которые будут распределены по более крупным образовательным учреждениям, так в срок до 30.07.2020 в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 будет осуществлена поставка стационарного арочного и ручного металлодетекторов, в МОБУ Сивакская СОШ – поставка стационарного арочного металлодетектора; в срок до 31.10.2020 МОБУ Магдагачинская СОШ № 1, МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 МОБУ Ушумунская СОШ, МДОАУ д/с «Сказка», МОБУ Тыгдинская СОШ будут оснащены системой передачи тревожных сообщений с последующей передачей сигналов с тревожных кнопок «Полиция» в систему обеспечения вызова единых экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Амурской области (Росгвардию). Данный вопрос на контроле и работа будет продолжаться в указанном направлении по мере появления соответствующего финансирования.

Представитель ответчика МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещены, о причинах неявки не сообщили, ходатайств об отложении рассмотрения дела, о рассмотрении дела в отсутствие представителя – не заявлено.

Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Заявленными исковыми требованиями являются требования прокурора Магдагачинского района Амурской области, заявленные в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Магдагачинского района, МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 о возложении на администрацию муниципального образования Магдагачинский район в срок до 01 августа 2020 года обязанности устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 для выполнения следующих мероприятий: оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудование школы средствами охранной сигнализации; обеспечение охраны школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на первом этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование входа в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); оснащение школы стационарным или ручным металлоискателем; возложении на МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 обязанности устранить нарушения закона путем выполнения мероприятий к 01.09.2020: оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудовать объект средствами охранной сигнализации; обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на первом этаже школы помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) ручным стационарным или ручным металлоискателем.

В силу положений статей 2, 20, 38, 41 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Основными принципами противодействия терроризму являются: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма; единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций; сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; недопустимость политических уступок террористам; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Правила разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий), (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)») устанавливают порядок разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса) (далее - требования) и паспорта безопасности объектов (территорий) (далее - паспорт безопасности).

В требованиях должны содержаться меры, направленные: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию); б) на выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте (территории) режима и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористического акта на объекте (территории); г) на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы террористического акта на объекте (территории); д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по

антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В требованиях могут содержаться дополнительные меры, которые необходимы для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (организационные, инженерно-технические, правовые и иные меры по созданию защиты объектов (территорий) от совершения на них террористического акта), в том числе на этапе их проектирования и планирования (п.4 Правил).

Согласно ч.1 3ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В силу п. 6.48 44 «СП 118.13330.2012. свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП СП 118.13330.2012. свод правил. Общественны здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП 31-06-2009» для обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны образовательных организаций следует предусматривать на первом этаже помещения для размещения сотрудников организаций, обеспечивающих их охрану, с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в службу по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по едином номеру «112».

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Магдагачинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2. В результате проверки установлено, что МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 в полном объеме не выполняются мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории), а именно: объект (школа) не оснащен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; объект (школа) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; объект (школа) не оборудован средствами охранной сигнализации; охрана объекта (территории) не обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; на первом этаже школы не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); вход в здание школы не оборудован контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); объект (школа) не оснащен стационарным или ручным металлоискателем.

Согласно паспорту безопасности объекта (территории), МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 имеет 3 категорию опасности.

Из Устава МОБУ Магдагачинская СОШ № 2, утвержденного 15 октября 2015 года начальником отдела образования администрации Магдагачинского района, следует, что учредителем МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 является муниципальное образование Магдагачинского района в лице главы Магдагачинского района. Собственником имущества является муниципальное образование Магдагачинского района.

Из ответа на представление от 19.12.2019 директором МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 в отдел образования администрации Магдагачинского района направлено отношение о необходимости содействия в выполнении мероприятий по антитеррористической защищенности здания школы.

Согласно ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Согласно п. 6.1 ч. 1 ст. 15, п.3 ч. 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относятся: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Согласно п. 5 ч. 1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч.3, ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.8 ч.1 ст. 41 указанного Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В судебном заседании установлено, что МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 не исполняются обязанности по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Неисполнение данной обязанности нарушает требования указанного законодательства о противодействии терроризму. Таким образом, доводы искового заявления прокурора Магдагачинского района о возложении обязанности на МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 обязанности устранить нарушения закона путем выполнения мероприятий к 01.09.2020: оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудовать объект средствами охранной сигнализации; обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на первом этаже школы помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) ручным стационарным или ручным металлоискателем являются обоснованными.

Кроме того, поскольку в судебном заседании установлено, что учредителем МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 и собственником его имущества является муниципальное образование Магдагачинского района, а МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 не является распорядителем бюджетных средств суд считает необходимым возложить на администрацию Магдагачинского района обязанность в срок до 01.08.2020 выделить необходимые бюджетные средства в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 для выполнения мероприятий по оснащению школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудование школы средствами охранной сигнализации; обеспечение охраны школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на первом этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование входа в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); оснащение школы стационарным или ручным металлоискателем.

При таких обстоятельствах, требования прокурора Магдагачинского района подлежат удовлетворению в полном объеме.

руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Магдагачинского района, МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму – удовлетворить в полном объеме.

Возложить на администрацию Магдагачинского района в срок до 01.08.2020 обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 для выполнения следующих мероприятий:

- оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудование школы средствами охранной сигнализации;

- обеспечение охраны школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудование на первом этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудование входа в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- оснащение школы стационарным или ручным металлоискателем.

Возложить на МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 обязанность устранить нарушения закона путем выполнения следующих мероприятий к 01 сентября 2020 года:

- оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудовать объект средствами охранной сигнализации;

- обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на первом этаже школы помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) ручным стационарным или ручным металлоискателем.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Магдагачинский районный суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Председательствующий О.Ю. Шаталова

Мотивированное решение изготовлено 17.06.2020

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».